

3004833-69.2013.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 71/2013 - Delegacia de Polícia de Iracemapolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcio Souza Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Marcio Souza Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3004833-69.2013.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3004833-69.2013.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 71/2013 - Delegacia de Polícia de Iracemapolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcio Souza Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Marcio Souza Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 304 do Código Penal, porque, segundo a peça acusatória, no dia 27 de março de 2013, por volta das 10h30min, na Rua Mário Gonçalves de Lima, n.º 345, bairro Morro Azul, na cidade de Iracemápolis, nesta Comarca de Limeira, guardava, para a entrega a consumo de terceiros, 17 (dezessete) frascos de "eppendorf" contendo resquícios de cocaína, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que na mesma data e local, na cidade de Iracemápolis, nesta Comarca de Limeira, o réu fez uso de documento público falso, qual seja, a Cédula de Identidade de impresso número 070188-9, série B-385, registro geral n.º

*20061683794", expedida em tese pelo estado de Alagoas.

O réu foi inicialmente citado por edital e o feito suspenso no art. 366 do CPP (fl. 89).

Posteriormente, foi citado pessoalmente (fl. 95), sendo levantada a suspensão à fl. 96.

O acusado, então, ofereceu defesa às fls. 108/109 e a denúncia foi recebida às fls. 127/122.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu (fl. 170).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 174/178), ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação e a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 182/193).

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência a fls. 08/12, auto de exibição e apreensão a fls. 21/23, laudos de constatação a fls. 31/32 e 33/34, laudo químicotoxicológico definitivo a fls. 64/66, laudo documentoscópico a fls. 35/37, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

O investigador Marcio José de Oliveira Figueiredo narrou que estavam investigando um roubo e foram cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do réu. Lá, localizaram as drogas descritas na denúncia, no quarto do réu, mas não se lembra exatamente onde. Quando apresentaram o mandado ao acusado, ele apresentou o RG falso descrito na exordial. Indagado pelo representante do Ministério Público, confirmou o que constou do depoimento. Não se lembra se eram apenas resquícios, mas ratifica o que constou em sede policial. No mesmo sentido o depoimento do agente policial Mário Klinke da Conceição.

O réu, em seu interrogatório, admitiu ter apresentado o documento falso, pois estava com problemas com a Justiça por causa de um homicídio. Quanto aos frascos com resquícios de cocaína, disse que eram dele e que os guardou depois de usar. Quanto ao delito do artigo 304 do Código Penal, estando a confissão em harmonia com os demais elementos de prova, a condenação é medida de rigor.

Não há que se falar em prescrição, como pede a Defesa, considerando que o réu foi inicialmente citado por edital e o feito suspenso no art. 366 do CPP (fl. 89).

Posteriormente, foi citado pessoalmente (fl. 95), sendo levantada a suspensão à fl. 96.

Considerando que a prescrição restou suspensa nesse período, não restou consumado o respectivo lapso.

Quanto à imputação de tráfico, ressalta-se, em primeiro lugar, que a posse dos entorpecentes restou incontroversa.

Cabe, apenas, analisar a alegação do réu de que as drogas eram para uso.

De fato, a circunstância de terem sido encontrados apenas resquícios de drogas favorece a tese defensiva de que seria o caso de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas.

Mas isso apenas se tivessem sido localizados o 17 "eppendorfs" com resquícios de cocaína no interior do guarda-roupa.

Ocorre que, no prosseguimento das diligências, foram localizados mais 250

"eppendorfs" vazios, além da quantia de R\$ 450,00, no guarda-roupa, bem como R\$ 157,00, quantia fracionada em notas de valores menores, sobre um armário existente na sala.

Esses outros elementos infirmam por completo a tese desclassificatória, pois denotam a atividade de traficância.

Observo, por fim, que, embora os policiais não tenham se lembrado de detalhes da ocorrência em virtude do tempo transcorrido, reiteraram o afirmado em sede policial, não se demonstrando que tivessem qualquer interesse para prejudicar o acusado.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, por conta dos maus antecedentes (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal de Competência do Júri: 0017376-97.2009.8.26.0320- fl. 164), elevo as penas em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (para o tráfico) e 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (delito do artigo 304 do Código Penal).

Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, "condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal sob debate, ainda que com trânsito em julgado posterior, justificam o aumento da pena-base pela valoração de maus antecedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ AgRg no AREsp n. 35.077-SP Rel. Min. Marco Aurélio Belizze 5ª T. j. 02.04.13).

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, diante da confissão quanto ao delito do artigo 304 do Código Penal, retorno aquela pena ao patamar mínimo, mantendo a do tráfico.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta dos maus antecedentes.

Em virtude do concurso material, as penas serão somadas, alcançando 7 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 593 dias-multa, os quais fixo no patamar mínimo, à míngua de maiores dados sobre a situação financeira do acusado.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu Marcio Souza Lima, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 7 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 593 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Tendo o réu respondido ao feito em liberdade, assim poderá recorrer, sendo suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido vem decidindo o STJ: AgRg no RHC 145.440/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

Limeira, 7 de dezembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA